

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO INOMINADO Nº 0005557-73.2018.8.14.0065

RECORRENTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: JOSE ORIMALDO SILVA FARIAS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA JULGAMENTO DE CAUSAS ORIGINADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente a ação proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o Tribunal de Justiça tem competência para julgar recurso originário de ação processada sob o rito dos Juizados Especiais (Lei.9.099/95).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça não possui jurisdição para julgar matérias originárias dos Juizados Especiais, conforme entendimento pacificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Declínio de competência.

Tese de julgamento: O Tribunal de Justiça não possui competência para julgar recursos provenientes de processos tramitados sob o rito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei 9.099/1995, art. 55.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de **RECURSO INOMINADO** interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face da r. sentença (id. 31925917) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara/PA que **julgou procedente a pretensão autoral**, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por JOSE ORIMALDO SILVA FARIAS.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Analizando o sistema processual de 1º grau e a sentença recorrida, percebe-se que **a demanda foi processada pelo rito dos juizados especiais, consoante expressamente consignando na r. sentença guerreada.**

Neste raciocínio, considerando o entendimento já pacificado de que o Tribunal de Justiça não ostenta jurisdição para resolver quaisquer questões provenientes de ações que transitam perante os Juizados Especiais, **julgo-me incompetente e declino da competência para processar e julgar o presente recurso para as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Pará.**

Intime-se.

À Secretaria, para os devidos fins.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora